



กฎกระทรวง

การขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตร
ตามมาตราฐานบังคับ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ผลิต
ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตราฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานบังคับต้องแจ้งการส่งออกหรือนำเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น และส่งหลักฐานเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพ
และความปลอดภัยเป็นรายชนิดสินค้าให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันที่ส่งออก
หรือนำเข้า ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การแจ้งการส่งออกตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ส่งออกส่งหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาและจำนวน
ของสินค้าเกษตรที่นำมาเป็นวัตถุดิบต่อผู้อนุญาตก่อนวันส่งออก ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการกำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อได้รับแจ้งการส่งออกหรือนำเข้าแล้ว ให้ผู้อนุญาตออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตไว้
เป็นหลักฐาน”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานบังคับต้องส่งหลักฐานประกอบการส่งออกหรือนำเข้าเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด รวมทั้งกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องส่งหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาและจำนวนของสินค้าเกษตรที่นำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อป้องกันมิให้มีการกล่าวอ้างว่าเป็นสินค้าเกษตรที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้